

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב כהן

5939/25/פ

הצעת חוק התניית הטבות בדיור בקיום חובות לפי חוק שירות ביטחון, התשפ"ה–2025

התניית זכאות 1. אדם שלא מילא חובה המוטלת עליו לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], להשתתפות בתוכנית דיור או של רשות מקומית המקצה דיור במחיר מוזל. התשמ"ו–1986¹, לא יהיה זכאי להשתתף בתוכנית של רשות מרשויות המדינה במחיר מוזל

דבריו הסבר

בהצעת חוק זו מוצע לקבוע כי אדם שלא מילא חובה המוטלת עליו לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986 (להלן – החוק), לא יהיה זכאי להשתתף בתוכנית של רשות מרשויות המדינה או של רשות מקומית המקצה דיור במחיר מוזל. מדובר בתיקון עקרוני ומהותי שנועד לקדם את ערך השוויון בנטל ולחזק את החיבור בין חובות אזרחיות לזכויות חברתיות. סיום תוקפו של הפטור שניתן לבני ישיבות חרדים מגיוס לצבא הגנה לישראל לא הוביל לעלייה המיוחלת בגיוס חרדים. מצב זה עומד בניגוד לחוק, ובניגוד לעקרון השוויון – שהינו עקרון יסוד בדמוקרטיה. המשך מתן הטבות, שאינן סוציאליות, לאלו שמפריס בצורה מודעת את החוק, ישדר מסר של עידוד השתמטות בחסות המדינה ויקשה על יצירת מחויבות לציות לחוק בקרב ציבורים שלמים. בהקשר הזה, המצב חמור במיוחד בכל הנוגע לתוכניות של דיור במחיר מוזל, מאחר שמדובר בהטבות בהיקף משמעותי מאוד. יתרה מכך, בתוכניות רבות של דיור במחיר מוזל, בהן "דירה בהנחה", ניכרת הטיה ברורה לטובת הציבור החרדי – כאשר בפועל רבים מהזכאים אינם משרתים כלל בצבא או בשירות לאומי-אזרחי. ההחלטה האחרונה של מועצת מקרקעי ישראל לשינוי התבחינים להוצאה לפועל של מכרזים של תכנית "דירה בהנחה" – רק מחריפה את אותה הטיה. הצעת החוק נועדה לתקן את העיוות המתואר לעיל, כדי לחזק את אמון הציבור בגיוס לצבא, להגביר את הלכידות החברתית ולהדגיש את המחויבות ההדדית בין האזרח למדינה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ד' בתמוז התשפ"ה (30.06.2025)

¹ ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.

